

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5607/2530

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
นายสันติพงษ์ นิมิตรดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223, มาตรา ตาราง 1 ข้อ (1) (ก)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์จำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์คนละฉบับคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในทุนทรัพย์เดียวกันเมื่ออุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองมีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ของแต่ละคน จำเลยแต่ละคนจึงต้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ในฟ้องอุทธรณ์ของตนจะอ้างว่าจำเลยที่ 1 ได้เสียค่าขึ้นศาลในทุนทรัพย์ดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลอีกนั้นไม่ได้

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ จำเลยทั้งสองแยกอุทธรณ์คำพิพากษาโดยจำเลยที่ ๑ เสียค่าขึ้นศาล ส่วนจำเลยที่ ๒ ไม่เสียค่าขึ้นศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ นำค่าขึ้นศาลมาเสียภายใน ๑๐ วัน มิฉะนั้นจะถือว่าทิ้งฟ้อง

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ แต่ละฉบับต่างเป็นคำฟ้อง ตามมาตรา ๑ (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเป็นอุทธรณ์ที่มี คำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ของแต่ละคน จึงต้องเสียค่า ขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่ฟ้องของแต่ละคน ในเวลายื่นฟ้องตามตาราง ๑ ทำยประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้ง สองร่วมกันชำระหนี้ จำเลยทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในทุน ทรัพย์เดียวกันคนละฉบับ เมื่อจำเลยที่ ๑ ได้เสียค่าขึ้นศาลในทุนทรัพย์ดังกล่าวเต็ม จำนวนแล้ว จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลอีกนั้นฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ สุภพิโรจน์)

ศาลแพ่ง - อ่านไม่ออก

ศาลอุทธรณ์ - นายประมาณ ชันชื้อ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ